

MEMENTO RESUMIDO — DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR (DADM)

CFO PM 2026 · Lei nº 11.817/2000 (CDMEPE) · revisão por módulos

MÓD. 1 — Introdução e Princípios

- O **DADM** regula as relações jurídicas entre o **Estado e seus servidores militares** — trata das **transgressões disciplinares**.
- Norma principal em PE: Lei nº 11.817, de 24/07/2000 — Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco (CDMEPE).**
- Princípios aplicáveis:** legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, motivação, eficiência e interesse público (art. 37, CF/88), + **devido processo legal, contraditório e ampla defesa**.

⚠ **Verdade sabida:** a doutrina da "**verdade sabida**" foi **SUPERADA** pelos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e possibilidade recursal.

DADM x Direito Penal Militar

- DADM:** relações entre o Estado e seus servidores — **transgressões disciplinares**.
- Direito Penal Militar:** campo especial que **capitula os crimes militares**.

MÓD. 2 — Transgressão Disciplinar

Conceito (art. 13 do CDMEPE)

- Toda ação ou omissão do militar estadual** que viole os preceitos da ética e os valores militares, ou contrarie deveres e obrigações.
- Em manifestações **elementares e simples que NÃO possam ser tipificadas como crime ou contravenção**.
- A aplicação deve ser **necessariamente motivada**, considerando a natureza e a gravidade da infração.

Submissão ao regime (art. 8º)

- Sujeitam-se ao CDMEPE os militares da **ativa, da reserva remunerada e os reformados**.
- Os **alunos** de cursos militares também se submetem às normas da OME em que estejam matriculados.

CHAVE ▶ A apuração disciplinar dos **inativos** compete ao **Comandante-Geral** (art. 73) — pode ser delegada.

MÓD. 3 — Processo, Procedimento e Espécies de PADM

- Processo:** concatenação de atos voltada a alterar a natureza/forma de algo. **Procedimento:** maneira de organizar os atos dentro do processo. *Um processo é composto de vários procedimentos.*

Espécies de PADM — caráter apuratório

- SAD — Sindicância Administrativa Disciplinar:** transgressões simples que **NECESSITAM de instrução probatória** (IN nº 002/2017 Cor.Ger.).
- PADS — Processo Apuratório Disciplinar Sumário:** transgressões simples que **NÃO necessitam de instrução probatória** (Provimento Correicional nº 14/2019).

Espécies — caráter demissório

Processamento **exclusivo na Corregedoria-Geral da SDS:**

- Conselho de Disciplina:** praças com e sem estabilidade (Decreto nº 3.639/1975).
- Conselho de Justificação:** oficiais (Lei Federal nº 5.836/1972 e Lei Estadual nº 6.957/1975).

⚠ **Não confundir:** a **Investigação Preliminar** enfrenta dúvidas de autoria/materialidade. O **IPM (Inquérito Policial Militar)** **NÃO é peça do DADM** — é procedimento de **polícia judiciária militar**.

MÓD. 4 — Poder Disciplinar e Competência

Competência para aplicar penas (art. 10)

- A **competência é inerente ao cargo ou função ocupada, e NÃO ao grau hierárquico**.
- Autoridades: Governador e Secretário de Defesa Social (todos os integrantes); Comandantes-Gerais; Chefe da Casa Militar; Chefes de Estado-Maior/Subcomandantes; Corregedores; Comandantes de OME; e quem receber **delegação específica**.

Teoria dos poderes implícitos

- Quando a Constituição concede uma função a um órgão, confere-lhe **implicitamente os meios necessários** para executá-la — fundamenta a competência para instaurar o PADM (**RE 593.727/MG**; origem norte-americana).

MÓD. 5 — Corregedoria, Inativos e Apreciação Judicial

Corregedoria-Geral da SDS (Lei nº 11.929/2001)

- Órgão superior de controle disciplinar interno.** Instaura e acompanha sindicâncias e PADs, requisita a instauração de Conselhos de Disciplina e de Justificação e expede provimentos correicionais.
- Suas requisições devem ser atendidas no **prazo máximo de 15 dias**.

Apuração dos inativos

- Compete ao **Comandante-Geral** (art. 73); por delegação (Portaria CG nº 399/2022) foi atribuída ao **DPJM** (Diretor de Polícia Judiciária Militar) e ao **DIP** (Diretor de Inativos e Pensionistas) — ambos criados pela **LC nº 483/2022**.

Apreciação pelo Judiciário (art. 125, §4º, CF)

- Compete à **Justiça Militar estadual**; o **juiz julga de forma singular** (sem Conselho de Justiça).
- O ato disciplinar militar goza de **presunção de legitimidade e veracidade**.

MÓD. 6 — Penas Disciplinares

Objetivo (art. 27)

- Sanção administrativa que visa **fortalecer a disciplina**, reeducando o transgressor e a coletividade, para evitar novas transgressões.

As penas (art. 28)

Inc.	Pena	Observação
I	Repreensão	Inaplicável hoje (vazio legal)
II	Detenção	Transgr. simples — privação relativa da liberdade
III	Prisão	Transgr. simples — privação absoluta (confinamento)
IV	Licenciamento a bem da disciplina	Praças sem estabilidade (< 10 anos)
V	Exclusão a bem da disciplina	Aspirante a Oficial e praças com estabilidade

- Oficial:** a pena de caráter demissório é a **demissão ex-offício** (Lei Estadual nº 6.783/1974).
- Prisão e detenção:** não podem ultrapassar **30 dias**. Detenção → recolhimento em dependência da OME; prisão → confinamento em local específico/estabelecimento prisional militar.

Medidas administrativas (§1º do art. 28)

- Alternativa ou cumulativamente às penas: cancelamento de matrícula; afastamento do cargo/função; movimentação de OME; suspensão de folga; suspensão de pagamento dos dias faltados injustificadamente.

⚠ **Advertência (§3º):** é orientação verbal, SEM registro na ficha disciplinar; pode substituir a pena na primeira penalidade. NÃO é pena nem recurso em sentido estrito.

MÓD. 7 — Recursos e Medidas Cautelares

Recursos disciplinares (arts. 50–51)

- São quatro: **Reconsideração de Ato, Queixa, Representação e Revisão Disciplinar.**
- Todos têm **efeito suspensivo** (sobresta o recolhimento até o julgamento). Tramitação ≤ **15 dias**.

Mnemônico — 4 recursos: R-Q-R-R → Reconsideração · Queixa · Representação · Revisão.

- Reconsideração de Ato (art. 52):** à própria autoridade que praticou o ato; prazo de **2 dias úteis** para apresentar; despacho em até **4 dias úteis**.
- Queixa (art. 53):** ao superior imediato da autoridade; cabível **só após** a publicação da solução da reconsideração; prazo de **5 dias úteis**.

Medida cautelar — afastamento preventivo (art. 14, Lei 11.929/01)

- Determinado pelo **Secretário de Defesa Social, ouvido o Corregedor-Geral**, por portaria, **sem prejuízo da remuneração**.
- Prazo de **até 120 dias, prorrogável uma única vez** por igual período.

MÓD. 8 — Prazos das Espécies de PADM

(Provimento Correicional nº 003/2018)

Espécie	Conclusão	Prorrogação
Conselho de Justificação (CJ)	30 dias (da nomeação)	+ 20 dias
Conselho de Disciplina (CD)	30 dias (da nomeação)	+ 20 dias
Processo de Licenciamento (PL)	40 dias corridos	máx. 90 dias
SAD	30 dias	+ igual período
PAD / PAD Especial (PADE)	60 dias	+ igual período
Sindicância	20 dias	+ igual período

⚠ **Natureza dos prazos:** são meramente referenciais/impróprios — o descumprimento **NÃO** gera perempção, prescrição ou decadência; não extingue o processo por excesso de prazo.